PENGADAAN BARANG/JASA
PT PLN (PERSERO)

SESUAI PERDIR.018.P/DIR/2023

SEPTEMBER , 2025





PLTU Tanjung Jati B • PLTU Paiton Unit 1 - 2 • PLTGU Gresik
PLTDG Pesanggaran • PLTP Kamojang Darajat

www.pln.co.id



0

GAMBARAN UMUM PENGADAAN

GAMBARAN UMUM PENGADAAN

Sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, pengadaan PLN menangani vendor yang sangat banyak, namun dengan visibilitas yang rendah akan kinerja mereka

PLN AS A COMPANY

GENERATION[1] 62.832 MW	DIST. LINE[1] 979.854 KMS (JTM&JTR)	EMPLOYEE[2] ~52.000	REVENUE[2] > Rp 368T
TRANSMISSION[1] 58.959 KMS	ELECT. RATIO[1] 99.2%	CUSTOMERS[1] ~79 JUTA	TOTAL ASSET > Rp 1.600T

TOTAL SPEND[3]

Rp 354.4T

TOTAL ADDRESSABLE SPEND[4]

PLN's procurement & supply chain complexity is shown in value...

SUPPLIER[3]	MDU/MTU[3]	JASA BORONGAN KONSTRUKSI[3]	JASA PEMELIHARAAN[3]	GENERATION MATERIAL[3]	PRIMARY ENERGY[3]	ELECTRICITY[3]
8.356 CONTRACTED SUPPLIERS[5] IN 2022	Rp 11.12 T Spend	Rp 20.9 T Spend	Rp 1.9 T Spend	Rp 2.5 T Spend	Rp 28.5 T Spend	Rp 232.4 T Spend
MATERIAL[3] 206.922 MATERIAL NO. (SKUs)						
CONTRACT[3] 8.046 CONTRACT IN 2022						

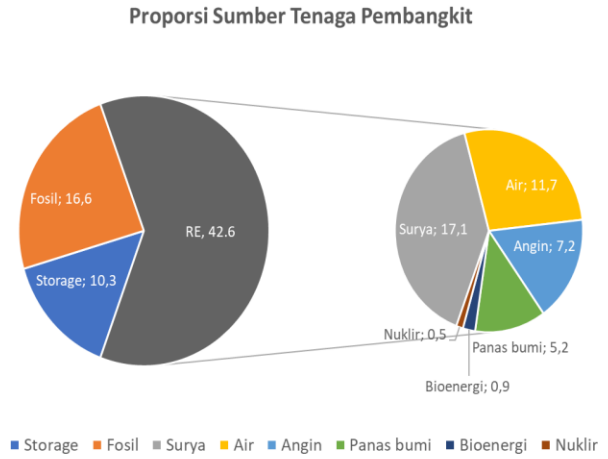
In conclusion, ***Kantor Pusat*** **PLN managed more than Rp 308.3 T (~86.99 % of total spend[4]),** which involved 5.117 suppliers[5] (~55.2% of total suppliers).

[1] RUPTL 2021-2030
[2] Financial Report 2021
[3] Data extracted from SAP 1 January 2023 – 31 December 2023 through Spend Analytics
[4] Total spend excludes unidentified category
[5] Suppliers are unique

RUPTL 2025-2034 PLN akan mengembangkan Infrastruktur Ketenagalistrikan:

- ❑ KIT total 69,5 GW:
  - ➢ EBT : 42,6 GW (61%)
  - ➢ Storage: 10,3 GW (15%)
  - ➢ KIT Fosil:16,6 GW (24%) (PLTMG, PLTG/PLTGU, PLTU).
- ❑ Transmisi sejumlah 47.758 kms dan
- ❑ GI sejumlah 107.950 MVA

DEMAND PEMBANGKIT BERDASARKAN RUPTL 2025-2034



- Total penambahan pembangkit listrik sebesar 69.5 GW dengan rincian:
  - 42.6 GW (61%) energi baru terbarukan
  - 10.3 GW (15%) storage
  - 16.6 GW (24%) energi fosil
- Pembangkit energi fosil terdiri dari:
  - PLTMG: 1.46 GW
  - PLTG/PLTGU:10.87 GW
  - PLTU: 3.05 GW
  - Pembangkit berbahan bakar fosil lainnya: ~1.2 GW

GAMBARAN KEUANGAN PT PLN (PERSERO) 2022 (Audited)

Berdasarkan LK PLN Published

Catatan L/K 2020 audited

Biaya Bahan Bakar & Pelumas =
Rp 106,01 T → **35,2% Beban Usaha)**

- Batubara Rp 46,158 T
- Gas Rp 40,050 T
- BBM Rp 15,797 T
- Panas Bumi Rp 3,540T
- Air Rp 0,346 T
- Pelumas Rp 0,121 T

Pembelian Listrik & Penyusutan:

- IPP Rp 98,65 T
- Sewa Rp 3,10 T
- Penyusutan Aset tetap Rp 36,66 T
- Penyusutan Aset hak guna Rp 2,47 T

Pemeliharaan, Adm & Kepegawaian

- Pemeliharaan Rp 22,6 T
- Adm (lain-lain) Rp 7,23 T
- Kepegawaian Rp 25,09 T

Beban Usaha Rp 301 T

- Penjualan T/L Rp 274,89 T
- Penyambungan Rp 0,31 T
- Subsidi Listrik Rp 47,98 T
- Pend Kompensasi Rp 17,90 T
- Pend Lain-lain Rp 4,31 T

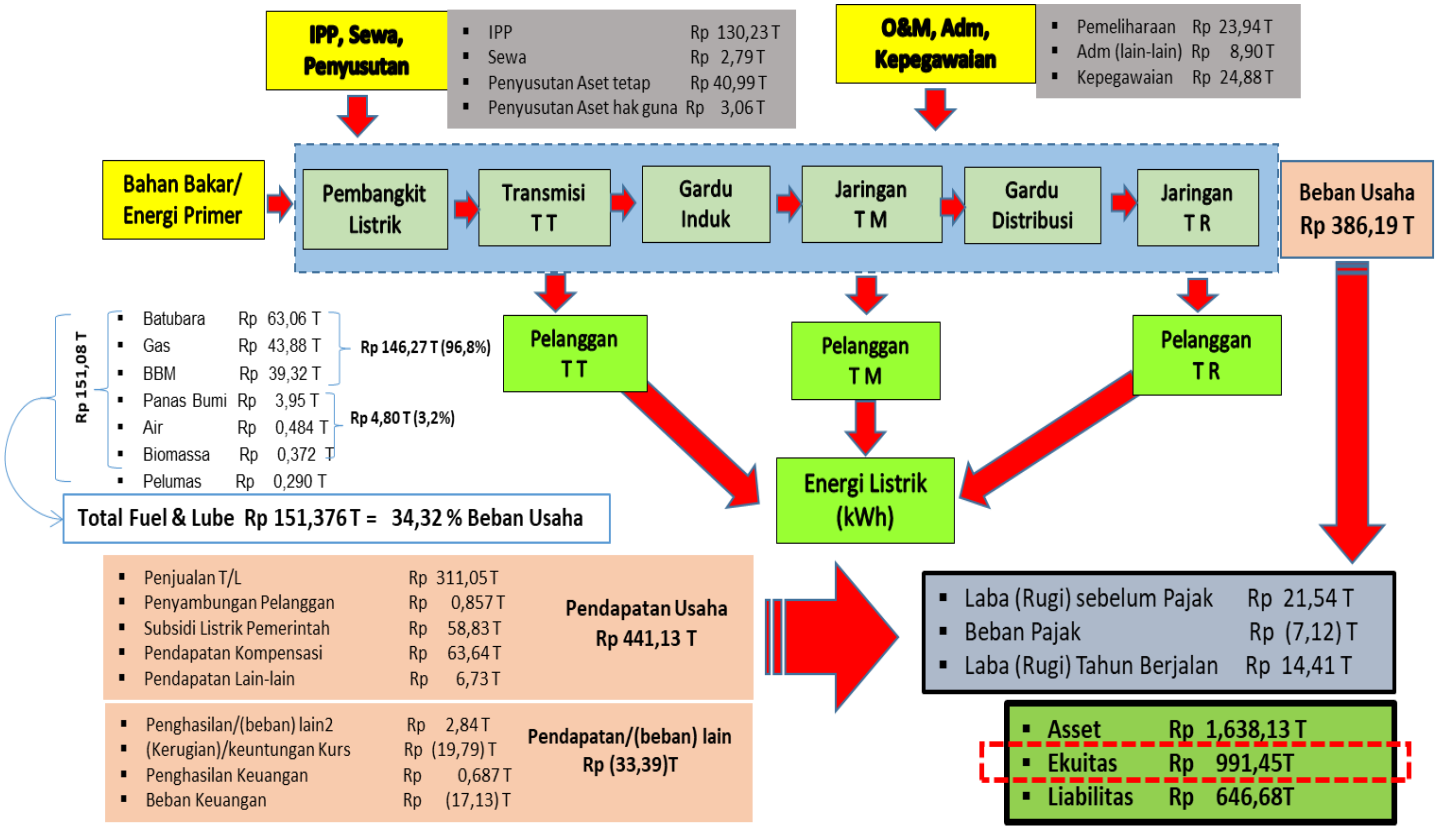
Pendapatan Usaha Rp Rp 345,41 T

- Penghasilan/(beban) lain2 Rp 1,916 T
- (Kerugian)/keuntungan Kurs Rp (7,742) T
- Penghasilan Keuangan Rp 1,125 T
- Beban Keuangan Rp (27,415) T

Pendapatan/(beban) lain Rp (32,115)T

- Laba (Rugi) sebelum Pajak Rp 12,291 T
- Beban Pajak Rp (6,298) T
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp 5,993 T

- **Asset Rp 1589,05 T**
- **Ekuitas Rp 939,8 T**
- **Liabilitas Rp 649,2 T**



Pada setiap klaster probis, terdapat aktivitas pengadaan untuk memenuhi kebutuhan operasional mupun pengembangan investasi.

Catatan L/K – 2021 audited

Biaya Bahan Bakar & Pelumas =
Rp 118,419 T → **36,64% Beban Usaha)**

- Batubara Rp 52,94 T
- Gas Rp 37,15 T
- BBM Rp 24,20 T
- Panas Bumi Rp 3,50 T
- Air Rp 0,399 T
- Pelumas Rp 0,219 T

Pembelian Listrik & Penyusutan:

- IPP Rp 103,55 T
- Sewa Rp 4,77 T
- Penyusutan Aset tetap Rp 38,32 T
- Penyusutan Aset hak guna Rp 3,11 T

Pemeliharaan, Adm & Kepegawaian

- Pemeliharaan Rp 22,6 T
- Adm (lain-lain) Rp 7,23 T
- Kepegawaian Rp 25,09 T

Beban Usaha Rp 323,11 T

- Penjualan T/L Rp 288,6 T
- Penyambungan Rp 0,49 T
- Subsidi Listrik Rp 49,79 T
- Pend Kompensasi Rp 24,59 T
- Pend Lain-lain Rp 4,42 T

Pendapatan Usaha Rp 368,17 T

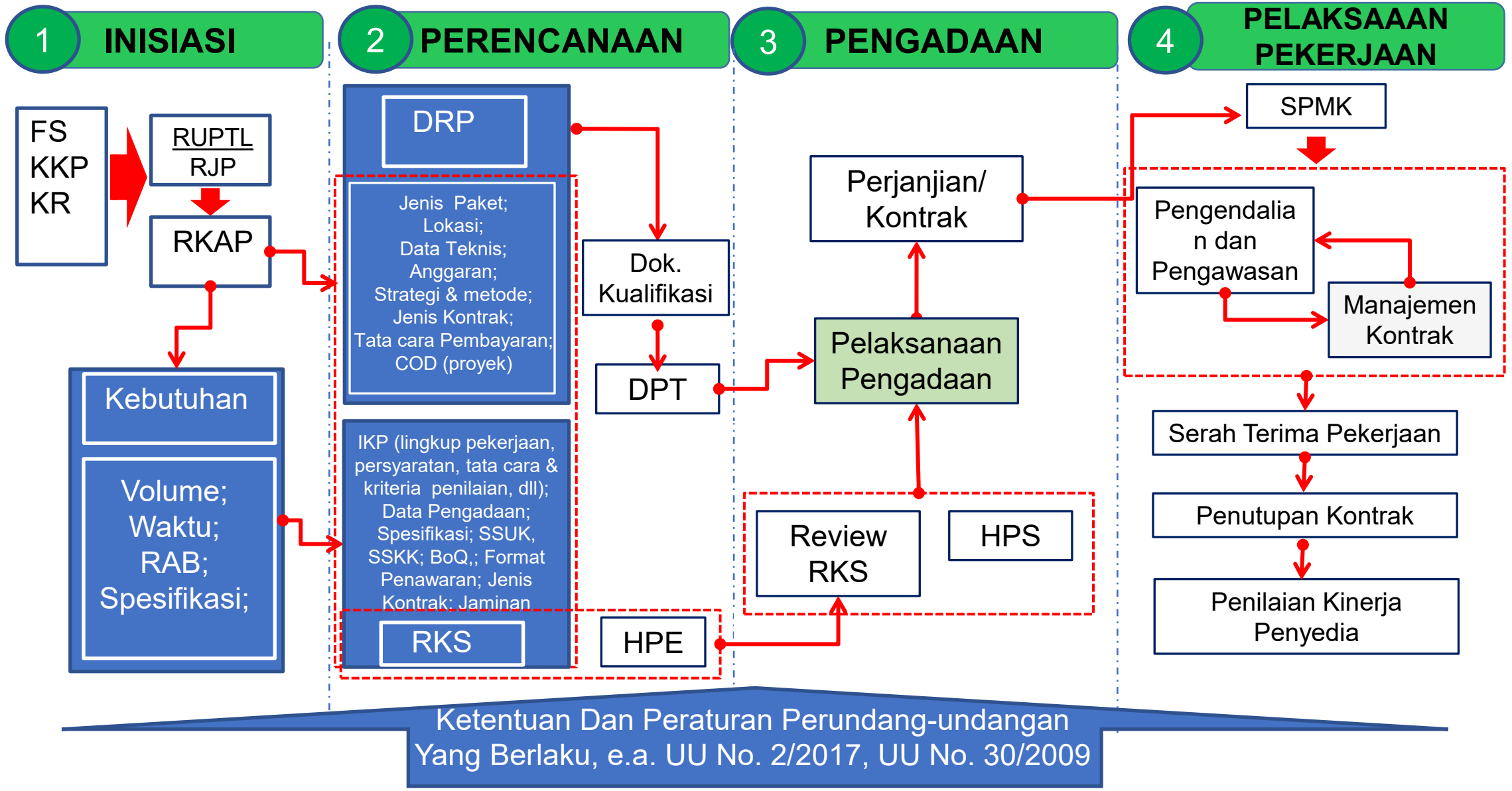
- Penghasilan/(beban) lain2 Rp (4,92) T
- (Kerugian)/keuntungan Kurs Rp 2,67 T
- Penghasilan Keuangan Rp 0,78 T
- Beban Keuangan Rp (20,37) T

Pendapatan/(beban) lain Rp (14,266)T

- Laba (Rugi) sebelum Pajak Rp 23,22 T
- Beban Pajak Rp (10,04) T
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp 13,17 T

- **Asset Rp 1613,2 T**
- **Ekuitas Rp 981,6 T**
- **Liabilitas Rp 631,6T**

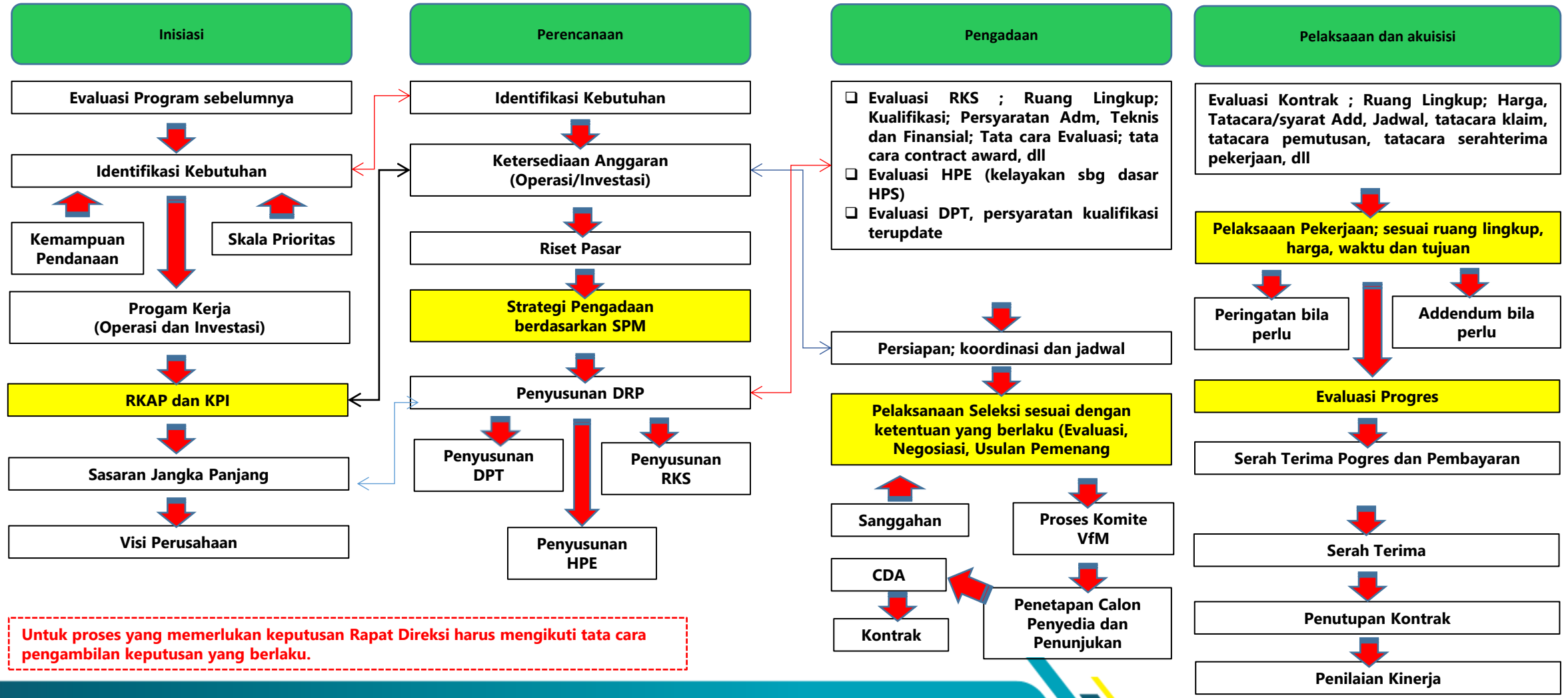
GAMBARAN UMUM PENGADAAN



Ketentuan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, e.a. UU No. 2/2017, UU No. 30/2009

SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan barang/jasa harus direncanakan dengan baik mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mendukung pencapaian sasaran jangka Panjang perusahaan



Untuk proses yang memerlukan keputusan Rapat Direksi harus mengikuti tata cara pengambilan keputusan yang berlaku.

TAHAPAN PROSES PENGADAAN SECARA UMUM

1 Inisiasi

USER/BIDANG TERKAIT

1. Menyusun usulan RUPTL/RKAP
2. Menyusun TOR/KAK/ Spesikasi Teknik/ KKO/KKF/KKP
3. Melakukan Analisa Kebutuhan

Source/ Input

RKAP/ RUPTL

Inisiasi Unit/Bidang

2 Perencanaan Pengadaan

PEJABAT PERENCANA PENGADAAN

1. Mereview Analisa Kebutuhan
2. Melakukan Riset Pasar
3. Menyusun Strategi Pengadaan
4. Menyusun DRP
   a. Uraian Pekerjaan
   b. Jenis Pengadaan
   c. Jumlah (volume & satuan)
   d. Strategi Pengadaan
   e. Metode Pengadaan
   f. Jenis Kontrak
   g. Rencana Serah Terima/COD
5. Menyusun Bid Doc / RKS
6. Menyususn HPE
7. Menyusun Dok, Kualifikasi DPT (jika perlu)

Tugas Pejabat Perencana Pengadaan

3 Pelaksana Pengadaan

PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN

1. Merivew Dokumen RKS & Lampiran
2. Menyusun HPS
3. Proses Pengadaan dimulai dari :
   a. Inisiasi Jadwal,
   b. Pendaftaran Peserta,
   c. Penjelasan RKS
   d. Pemasukan Penawaran
   e. Evaluasi
   f. Klarifikasi & Negosiasi
   g. Mengusulkan Calon Penyedia,
   h. Pengumuman Pemenang
   i. Mengelola Sanggahan,
   j. Penunjukan Pemenang
   k. CDA
   l. Tanda tangan Kontrak,
   m. Menerima Jamlak jika dipersyartkan

Tugas Pejabat Pelaksana Pengadaan

4 Pelaksanaan Kontrak

DIREKSI PEKERJAAN

STP II (Har)

1. Menerbitkan SPMK
2. Mengendalikan Kontrak
3. Adendum/Amandemen Kontrak
4. Mengawasi dan mengendalikan Pekerjaan
5. Mengelola Jaminan
6. BA Pemeriksaan
7. BA Serah Terima Pekerjaan
8. Melakukan verifikasi berkas tagihan
9. Penilaian Vendor
10. Mengusulkan Penutupan Kontrak

Tugas Direksi Pekerjaan dibantu Pengawas Pekerjaan & Pengawas K3 atau Tim Penerima Barang

Output / outcome

Tugas Pejabat Pengadaan

KETENTUAN UMUM & REGULASI TERKAIT

RINGKASAN KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA

DASAR HUKUM PBJ

PBJ KEPDIR 018.P/DIR/2023 7 JULI 2023

1 PRINSIP

1. EFESIEN
2. EFEKTIF
3. KOMPETITIF
4. TRANSFARAN
5. ADIL & WAJAR
6. TERBUKA
7. AKUNTABEL
8. RAMAH LINGKUNGAN

2 SASARAN

1. Tepat Mutu
2. Tepat Jumlah
3. Tepat Lokasi
4. Tepat Waktu
5. Tepat Tujuan Sosial & Ekonomi
6. Tepat Harga

3 ETIKA

1. Melaksanakan tugas secara tertib
2. Profesional
3. Tidak saling mempengaruhi
4. Menerima & bertanggung jawab keputusan
5. Menghindari Conflict of Interest
6. Menghindari pemborosan & kebocoran
7. Menghindari penyalahgunaan Wewenang
8. Menghindari KKN

4 ORGANISASI

1. PENGGUNA BARANG/JASA
   1. Tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
   2. Tahap Proses Pelaksanaan Pengadaan
   3. Tahap Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak
   4. Kondisi tertentu dpt membentuk Panitia PBJ/Tim Penerima barang
2. PJ RENDAN — DRP, DPT, RKS DAN HPE
3. PJ LAKDAN — Analisis Dok, HPS, Proses Pelaksanaan Pengadaan, susun jadwal s/d CDA dan KONTRAK

5 JENIS

- BARANG
- JASA LAINYA
- JASA KONSULTANSI
- PEKERJAAN KONSTRUKSI
- PENGADAAN KHUSUS
  1. Pembelian Tenaga Listrik EBT
  2. Pembelian Tenaga Listrik Non - EBT
  3. Tenaga Alih Daya
  4. Energi Primer
  5. Pengadaan Tanah
  6. Sewa Menyewa, Sewa Guna Usaha
  7. Build, Maintenance and Transfer (BMT)
  8. Pengadaan Asuransi

6 STRATEGI

- SENTRALISASI
- DESENTRALISASI
- J-PROC

7 METODE PENGADAAN

- *e - Purchasing*
- PENGADAAN LANGSUNG
- PENUNJUKAN LANGSUNG
- TENDER TERBATAS
- TENDER CEPAT
- TENDER TERBUKA

JASA KONSULTANSI

- SELEKSI UMUM
- SELEKSI TERBATAS
- PENUNJUKAN LANGSUNG
- PENGADAAN LANGSUNG

8 METODE PENAWARAN

Pendaftaran/ambil dok RKS 1 < Pemasukan Penawaran

RFQ, ITB, RFP

- SATU TAHAP SATU SAMPUL
- SATU TAHAP DUA SAMPUL
- DUA TAHAP

- PRAKUALIFIKASI
- PASCA KUALIFIKASI

- SATU TAHAP SATU SAMPUL
- SATU TAHAP DUA SAMPUL

JENIS JAMINAN

1. Penawaran
2. Uang Muka
3. Pelaksanaan
4. Pembayaran
5. Pemeliharaan

Jaminan adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Penerbit Jaminan, baik berupa Bank Garansi atau Demand Guarantee, kepada pihak penerima Jaminan untuk membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu apabila pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji/wanprestasi.

9 EVALUASI

1. SISTEM GUGUR
2. SISTEM NILAI

KOREKSI ARITMATIK DAN HARGA TIMPANG

10 KLARIFIKASI NEGOSIASI

Negosisi Harga dari yg terendah <=3 & dapat diulang

11 USULAN CAL PEMENANG

12 PENETAPAN

13 PENGUMUMAN

14 SANGGAH/ S Banding

3 hari kj sejak pegumuman, & dapat sanggah banding ke pengguna B/J jawab ≤ 7 hk

15 SPPBJ / LoI

16 CDA

Tdk boleh merubah Subtansi SP

17 KONTRAK

1. Harga Satuan
2. Lumpsum
3. Gabungan
4. Turn Key
5. KHS

Konsultansi
1. Lumpsum
2. Payung
3. Waktu Penugasan

18 JAMLAK

19 SPMK

Dasar Hukum Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PLN

UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

PP No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Keempat Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 99

(1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisensi dan transparansi.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedomana Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

PERDIR No. 0018.P/DIR/2023 Tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (ERSERO)

Peraturan Pelaksana No. 0012.E/DIR/2023 ttg Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

PerLak No. 0037.E/DIR/2023, Tanggal 29 November 2023Tentang Standar Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Energi Baru Terbarukan dan Pembelian Uap Panas Bumi

PerLak No. 0010.E/DIR/2024, Tanggal 23 April 2024 Tentang Standar Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi

PerLak No. 0013.E/DIR/2024, Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Standar Prosedur Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

PerLak No. 0055.E/DIR/2023, Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Standar Prosedur Pengelolaan Alih Daya di Lingkungan PT PLN (Persero)

UU No. 12 TAHUN 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkisebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DASAR HUKUM

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN

PERMEN BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023

Tanggal 03 Maret 2023

Badan Usaha Milik Negara

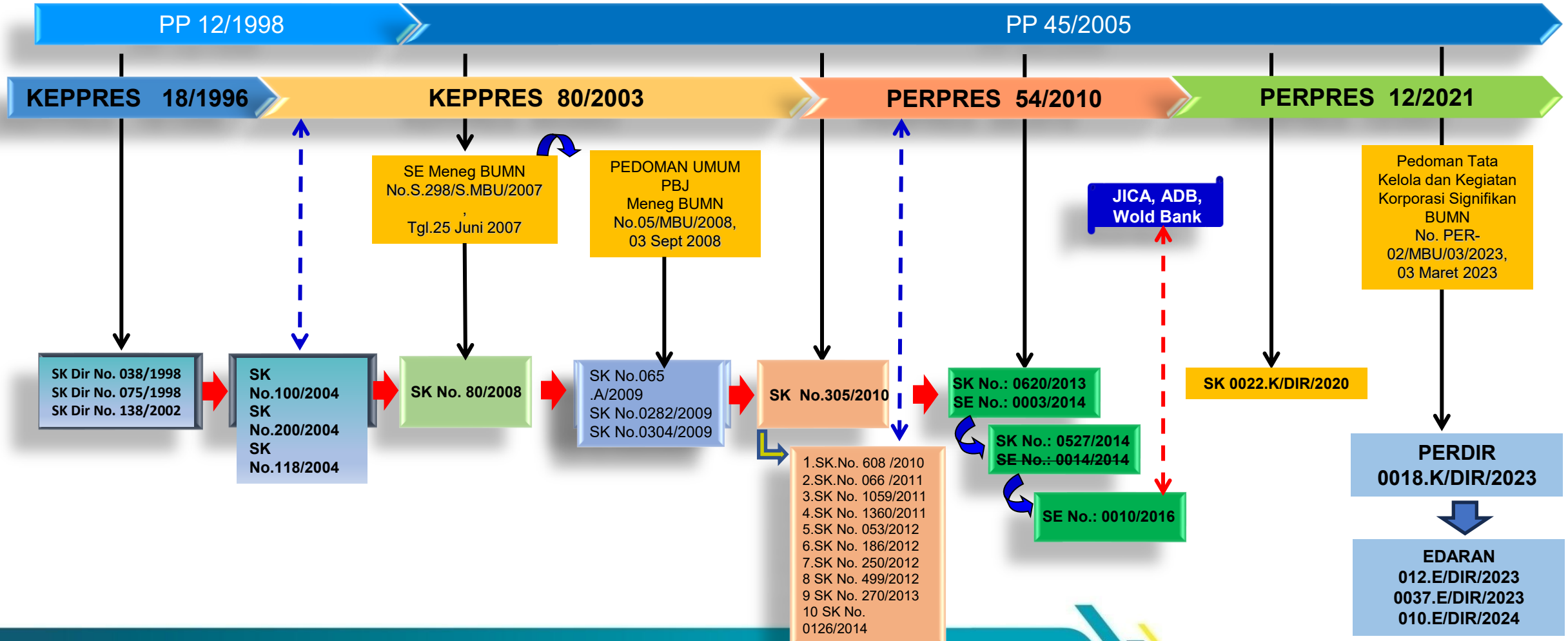
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

- Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- BUMN terdiri dari Persero dan Perum;
- Modalnya berasal dari penyertaan negara secara langsung;
- Penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- Merupakan badan usaha, lembaga privat, bukan lembaga publik, bukan instansi pemerintah;
- BUMN merupakan badan hukum tersendiri, memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri/pemiliknya (negara);
- Bagi BUMN Persero (PT) berlaku sepenuhnya UUPT, dan UU Pasar Modal bagi Persero Tbk;
- BUMN Persero berbeda dengan PT Swasta hanya dari segi kepemilikan saja.

Peraturan Pemerintah No.12/1998 diganti dengan PP No. 45/2005 jo (perubahan) PP No. 23/2022, Pasal 99, dapat ditarik pengertian sbb.:

Anggaran Pemerintah	Anggaran PLN (APLN)	Anggaran Dana Pinjaman (Loan)
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang / Jasa APLN	*Lender Guideline* Atau Peraturan Direksi PLN

TRANSFORMASI PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA APLN



ARSITEKTUR KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PLN

KEWENANGAN PENGESAHAN

DIREKSI

KOMITE DIREKSI

EVP/GM

KEBIJAKAN STRATEGIS PENGADAAN

Peraturan Direksi No 018.P/DIR/2023 "Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)"

Peraturan Pelaksana No.012.E/DIR/2023 SP Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Peraturan Pelaksana No.010.E/DIR/2024 SP Pengadaan Jasa Konsultansi

Peraturan Pelaksana No.013.E/DIR/2024 SP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Standar Prosedur Pengadaan Khusus:
Tanah, Pembelian Tenaga Listrik (EBT & non EBT), BMT (Build, Manage, Transfer), Tenaga Alih Daya, Asuransi, Sewa

Petunjuk Teknis
1. Standar Bid Doc
2. Standar Kontrak
3. dst . . .

Petunjuk Teknis
1. Standar Bid Doc
2. Standar Kontrak
3. dst . . .

Petunjuk Teknis
1. Standar Bid Doc
2. Standar Kontrak
3. dst . . .

Petunjuk Teknis
1. Standar Bid Doc
2. Standar Kontrak
3. dst . . .

ARSITEKTUR KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PLN

KEWENANGAN PENGESAHAN
DIREKSI
KOMITE DIREKSI
EVP

KEBIJAKAN STRATEGIS PENGADAAN

Standar Prosedur Pendukung Pohon Kebijakan Pengadaan:

1. Pengelolaan Penyedia
   a. Registrasi & Verifikasi
   b. Kualifikasi Penyedia (incl. DPT)
   c. Penilaian Kinerja & Performa
   d. Pembinaan Penyedia (Black List)
2. Digitalisasi Pengadaan
3. Pengelolaan Enjiniring
4. Produk Reverse Engineering
5. Pengelolaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha
6. Batasan Kewenangan
7. Swakelola
8. TKDN

Petunjuk Teknis

1. Standar Bid Doc
2. Standar Kontrak
3. dst . . .

KEBIJAKAN STRATEGIS LAIN

Standar Prosedur Pendukung Pohon Kebijakan Lain

1. Digital Signature (0137.P/DIR/2021)
2. E-Stamp (PP PSTE 71/2019)
3. E-Meterai (UU 10/2020)
4. Jaminan (004.P/DIR/2021)

Petunjuk Teknis

1. Standar Bid Doc
2. Standar Kontrak
3. dst . . .

Belum Tersedia | *Tersedia & akan di-Review* | Sudah Tersedia

PENYEMPURNAAN PERATURAN EXISTING

LATAR BELAKANG

- Perdir 0141.P/DIR/2021 : Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero)
- Perubahan Struktur Organisasi Serta Pembentukan Holding-Subholding
- Isu dalam implementasi Perdir 022.P/DIR/2020
- Transformasi PLN : Digitalisasi Perlu diakomodir dalam regulasi
- **Permen BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN**
- **Penyesuaian metode Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan proses**

TUJUAN

Kebijakan Pengadaan yang **Adaptif, Responsif, *Agile*, dan Fleksibel**, serta mengedepankan ***Fairness* dan *Business Sustainability*** untuk kedua belah pihak.

Direksi berkeinginan, memberikan keluasan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menyelenggarakan pengadaan yang lebih: cepat, fleksibel tanpa kehilangan **momentum bisnis** dengan mengendalikan kemungkinan risiko yang terjadi serta mengkuti *best practice* yang ada dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP

KETENTUAN PERALIHAN

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Keputusan/Peraturan Direksi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

2. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan pengumuman/undangan sebelum diberlakukannya Peraturan ini, diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku/digunakan pada saat proses Pengadaan Barang/Jasa tersebut dimulai.

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan/Peraturan Direksi sebelumnya mengenai Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak berlakunya Kebijakan Operasional sebagai pelaksanaan peraturan ini.

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP

REGULASI SEBELUMNYA

PERATURAN DIREKSI
NO. 022.P/DIR/2020
Tanggal 2 Maret 2020
Pedoman Umum
Pengadaan Barang/Jasa
PT PLN (Persero)

yang diubah terakhir dengan
PERATURAN DIREKSI
NO. 0156.P/DIR/2021

KEBIJAKAN PENGADAAN

PERATURAN DIREKSI - NO. 0018.P/DIR/2023
Tanggal 7 Juli 2023
Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

PERATURAN PELAKSANA
0012.E/DIR/2023
Tanggal 7 Juli 2023
Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

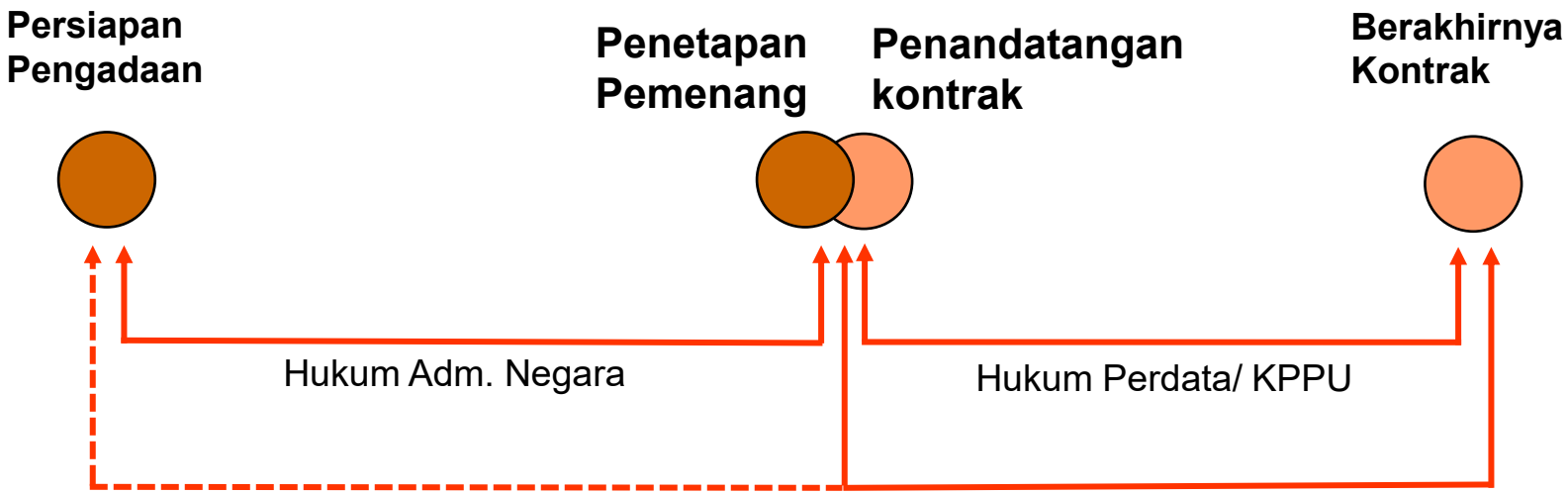
PERATURAN PELAKSANA
0037.E/DIR/2023
Tanggal 29 November 2023
SP Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit EBT & Pembelian Uap Panas Bumi

PERATURAN PELAKSANA
0055.E/DIR/2023
Tanggal 29 Desember 2023
SP Pengelolaan Alih Daya di Lingkungan PT PLN (Persero)

PERATURAN PELAKSANA
0010.E/DIR/2024
Tanggal 23 April 2024
Standar Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi

PERATURAN PELAKSANA
0013.E/DIR/2024
Tanggal 30 Mei 2024
Standar Prosedur Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA



Hukum Administrasi Negara

Hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan; memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya

Hukum Perdata

Hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak.

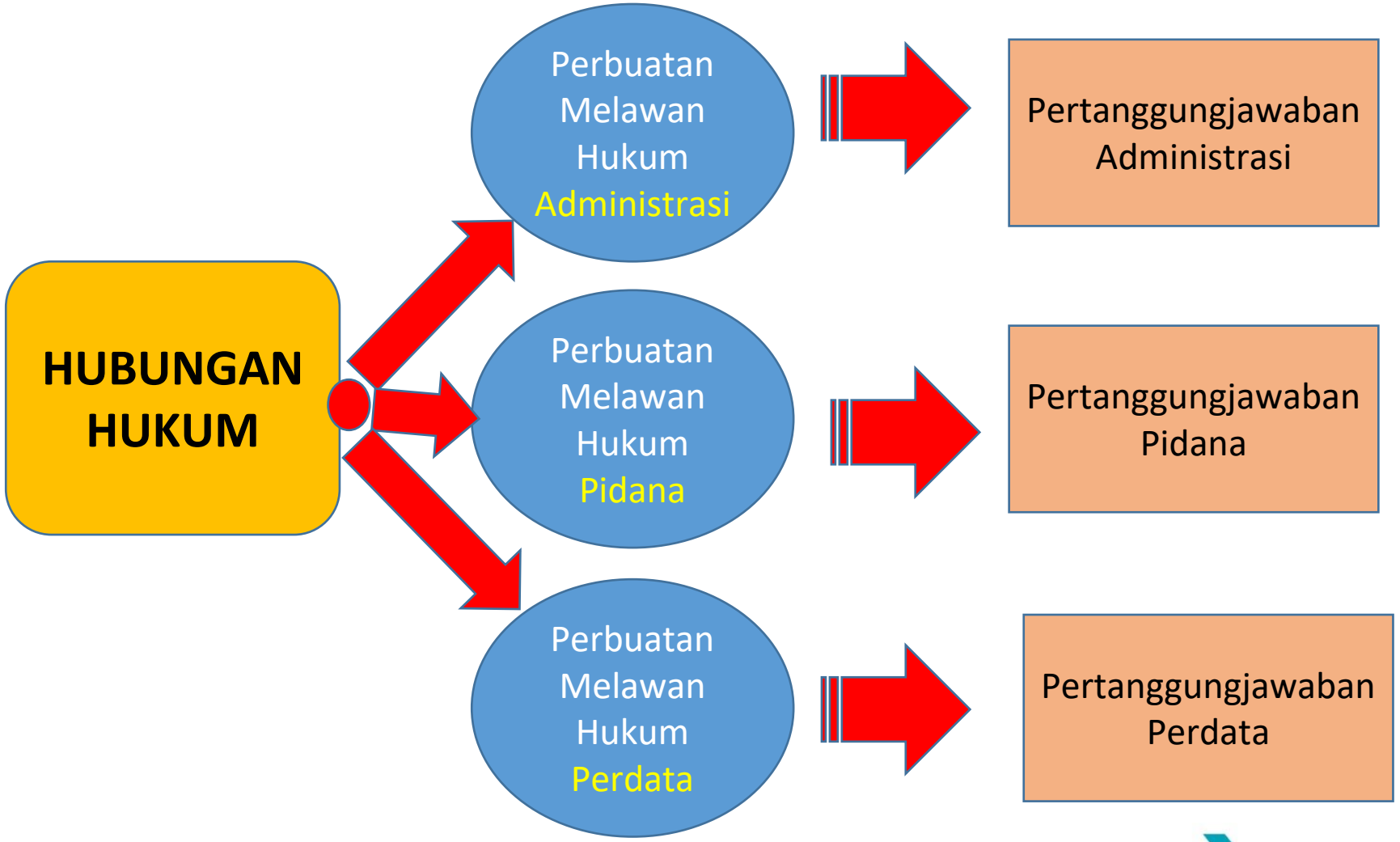
Hukum Pidana

UU No. 1/2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Korupsi -> (KUHP Psl 603-606)

1. Jika dalam perjanjian kontrak yang dilaksanakan terbukti adanya KKN.
2. Penyusunan nilai HPS diindikasikan adanya pemborosan atau *Mark up.*
3. Terbukti adanya persekokolan secara vertikal.

Hubungan Hukum dan Jenis Pertanggungjawaban



Aspek Hukum Kontrak (1/5)

- Perjanjian → suatu peristiwa dimana seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih untuk melaksanakan sesuatu, sehingga timbul suatu hubungan yang disebut Perikatan (KUH Per Pasal 1313).
- Perikatan → hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut → Prof. Subekti.
- Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang (KUH Per, Pasal 1233)
- Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (KUH Per Pasal 1234)
- Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. (KUH Per Pasal 1267).
- Kontrak → Perjanjian yang dibuat secara tertulis → yang memiliki nilai uang.
- Kreditur → pihak yang berpiutang → pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain / debitur.
- Debitur → pihak yang berutang → pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur.
- Prestasi → apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur (Pasal 1234 KUHPerdata)
- Akta → pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh seseorang atau pihak-pihak → sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Aspek Hukum Kontrak (2/5)

Syarat sahnya Kontrak

Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Cakap membuat perikatan.
3. Ada hal tertentu.
4. Karena sebab yang tidak terlarang.

- *Syarat 1 & 2 merupakan syarat Subyektif jika tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan.*
- *Syarat 3 & 4 merupakan syarat Obyektif yang jika tidak dipenuhi perjanjian menjadi batal demi hukum.*

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan bahwa **"Tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya"**.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tersebut berlaku secara universal sebagai prinsip hukum kontrak di berbagai negara.

Prinsip Umum Kontrak

- **Kebebasan berkontrak**
- **Pacta Sunt Servanda (agreement must be kept)**
- **Konsensuil**
- **Privity of Contract**
- **Itikad baik**
- **Proporsionalitas**

Keterbukaan dan Keseimbangan

Rasa keadilan bagi Para Pihak

Aspek Hukum Kontrak (3/5)

Subyek Hukum dalam Perjanjian:

a. Orang (Natural person).

b. Badan Usaha → CV; Firma; Usaha Dagang; Persekutuan Usaha.

c. Badan Hukum (recht person/legal entity) :

- ❑ Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007);
- ❑ Dana Pensiun (UU No. 11/1992);
- ❑ Koperasi (UU No. 25/1992);
- ❑ Yayasan (UU No. 28/2004).

Obyek Hukum dalam Perjanjian (Pasal 1234 KUHPdt → (apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur)):

- ❑ Untuk memberikan sesuatu.
- ❑ Untuk melakukan sesuatu.
- ❑ Untuk tidak melakukan sesuatu.

Aspek Hukum Kontrak (4/5)

Novasi Kontrak :

Dalam KUH Perdata dikenal sebuah lembaga yang disebut dengan novasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1414 KUH Perdata, dinyatakan bahwa novasi terjadi apabila:

1) Kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru, sedang para pihaknya tetap seperti semula;
2) Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur;
3) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru. Dengan perjanjian baru tersebut, kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 tentang kebebasan berkontrak (freedom of contract), Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian serta ketentuan menyangkut novasi sebagaimana diuraikan di atas, maka pengalihan Perjanjian adalah sah secara hukum dan oleh karenanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Aspek Hukum Kontrak (5/5)

Penyelesaian Sengketa Perjanjian/Kontrak :

1. Penyelesaian di Pengadilan:
   - ❑ Kasus Perdata
   - ❑ Kasus Pidana
   - ❑ Kasus Tata Usaha Negara
   - ❑ Kasus Hubungan Industrial
   - ❑ Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat
   - ❑ Kasus Perlindungan Konsumen.

Banding (UU No. 30/1999, Pasal 72 Ayat 4):

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

2. Penyelesaian di Luar Pengadilan :
   - ❑ Arbitrasi (UU No. 30/1999) → Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dll

   UU No. 30/1999, Pasal 3. "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Pembatalan Putusan Arbitrase ke PN (UU No. 30/1999, Pasal 70):

- ❑ Surat dokumen yang diajukan ternyata palsu
- ❑ Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,
- ❑ Putusan diambil berdasarkan tipu muslihat dari salah satu pihak.



I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

01 Latar Belakang

02 Maksud dan Tujuan

03 Ruang Lingkup

04 Pengertian/Istilah

KETENTUAN UMUM

Latar Belakang

1

Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengadaan

2

Kebutuhan akan Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat *high level* dan strategis.

PENDAHULUAN

MAKSUD

Ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN yang menggunakan **sumber dana APLN** atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman/Hibah Dalam Negeri yang secara langsung diberikan ke PLN, sepanjang tidak diatur dalam naskah perjanjian pemberi pinjaman.

TUJUAN



1. Mendapatkan barang dan jasa yang tepat kualitas, jumlah, lokasi, waktu, tujuan sosial ekonomi, dan biaya
2. Mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN pada umumnya dan PLN pada khususnya
3. Meningkatkan efisiensi;
4. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
5. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
6. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai untuk uang (value for money) dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
7. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
8. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
9. Meningkatkan sinergi antar BUMN/anak perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup

01 Pendahuluan

02 Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa

03 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

04 Proses Umum Pengadaan Barang/Jasa

05 Perjanjian/Kontrak

06 Administrasi dan Dokumentasi

07 Pengendalian dan Pengawasan

PENDAHULUAN

PENGERTIAN

APLN

Anggaran PLN yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (**RKAP**) yang telah disahkan oleh RUPS termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau Keadaan Darurat (Emergency) yang belum ditetapkan di dalam RKAP

ANAK PERUSAHAAN BUMN

- Perusahaan yang sahamnya minimum 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN;
- Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan **kepemilikan saham BUMN minimum 50%** (lima puluh persen).

ANAK PERUSAHAAN PLN

Anak Perusahaan PLN adalah Perusahaan yang sahamnya **minimum 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PLN**

PERMEN BUMN N0.: PER-2/MBU/03/2023 "*Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN*." -> diundangkan tgl 24 Maret 2023

PENGGUNA BARANG/JASA

Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi/Komite Direktur/Direktur atau Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan kebutuhan, atau Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Manajemen Atas Khusus/Manajemen Atas atau Manajer Unit Pelaksana yang diberi kuasa atau diberi pelimpahan wewenang, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Barang/Jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan Barang/Jasa.

PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, konsorsium, SPC, joint operation atau instansi pemerintah/badan layanan umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

dst ....



PLN

Terima Kasih